DEPARTMENT Хэлтсийн нэр	“АГУЛА ДААТГАЛ” ХХК		
SUBJECT Сэдэв	**САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМ**		
DOCUMENT NO Баримтын №			
Нууцын зэрэглэл: C	Released Date Өдөр: **2023.10.24**	Resolution № Тушаалын №:	Page numbers/ Хуудасны тоо:

Document owner/ Баримт, бичиг боловсруулсан:

NAME: Нэр:	**KHANGAL.N** Н.Хангал
POSITION: Албан тушаал:	**GENERAL COUNSEL** Хуулийн зөвлөх
SIGNATURE: Гарын үсэг:	

Document control/ Баримт, бичиг хянасан:

NAME: Нэр:	**DAVAANYAM.M** М.Дабааням
POSITION: Албан тушаал:	**CHIEF OF POLICY & COMPLIANCE** Бодлого, нийцлийн газрын захирал
SIGNATURE: Гарын үсэг:	

Document approved /Баримт, бичиг баталсан:

NAME: Нэр :	**DOLGOR.D** Д.Долгор	COMPANY SEAL STAMP Компанийн тамга, тэмдэг
POSITION: Албан тушаал:	**CHIEF EXECUTIVE OFFICER** Гүйцэтгэх Захирал	
SIGNATURE: Гарын үсэг:		

“АГУЛА ДААТГАЛ” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2023 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр | Дугаар: А/043 | Улаанбаатар хот

Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай журам батлах тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх заалтыг удирдлага болгон ТУШААХ нь:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн “Агула Даатгал” ХХК-ийн “Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай журам”-ыг энэхүү тушаалын Хавсралт №1-ээр баталсугай.
2. “Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай журам”-ыг 2023 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
3. “Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай журам”-ыг нийт ажилтанд танилцуулж, хэрэгжүүлэхийг Хуулийн зөвлөх /Н.Хангал/-д даалгасугай.
4. “Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого, нийцлийн газрын захирал /М.Дабааням/-д даалгасугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  Д.ДОЛГОР

“Агула Даатгал” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын
2023 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/043 тоот
тушаалын хавсралт №1

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA INSURANCE
ATA5959 5554527
9021080196

САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Энэхүү “Сахилгын хариуцлага ногдуулах тухай журам” /цаашид “Журам” гэх/-ийн зорилго нь “Агула Даатгал” ХХК /цаашид хамтад нь “Компани” гэх/-ийн нийт ажилтан, албан тушаалтны гаргасан сахилгын зөрчлийг шалгаж тогтоох, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, тухайн ажилтантай байгуулсан “Хөдөлмөрийн гэрээ”-ний дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулахтай холбогдох харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Энэхүү журам нь хөдөлмөрийн сахилгын зөрчил гаргасан ажилтан бүрт нэгэн адил үйлчлэх ба журамд заасны дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулна.

1.3. Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулахдаа ажилтны буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг нотлон тогтоохыг эрмэлзэх боловч, сахилгын бүх зөрчилд заавал нотлох баримт цуглуулсан байхыг шаардахгүй.

Хоёр. Сахилгын зөрчлийг шалгаж, тогтоох

2.1. Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомж, “Хөдөлмөрийн гэрээ”, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ, хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан үйлдэл, ажлын байрны тодорхойлолтыг зөрчсөн ажилтны буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг сахилгын зөрчилд тооцно.

2.2. Ажилтан сахилгын зөрчил гаргасан болохоо хүлээн зөвшөөрсөн, удирдах албан тушаалтан, шууд удирдлагын зүгээс ажилтныг сахилгын зөрчил гаргасан болохыг тогтоосон, ажилтан сахилгын зөрчил гаргасан болох нь баримтаар тогтоогдсон, хяналт шалгалтаар зөрчлийг илрүүлсэн, төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас албан шаардлага, акт тавигдсан бол сахилгын зөрчил гаргасан эсэхийг шалгаж тогтоох ажиллагаа явуулахгүйгээр сахилгын шийтгэл ногдуулна.

2.3. Сахилгын зөрчлийн шинжтэй үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргасан ажилтны талаар удирдах албан тушаалтан, Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтанд мэдээлэл, гомдол ирсэн, ажилтан сахилгын зөрчил гаргасан байж болзошгүй тохиолдолд сахилгын зөрчил гаргасан эсэхийг шалгаж тогтоох ажиллагааг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан, шаардлагатай бол тухайн ажилтны шууд удирдлагын хамт явуулна.

2.4. Сахилгын зөрчил гаргасан эсэхийг шалгаж тогтоохдоо дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

2.4.1. Шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, баримт бичиг, бүртгэл, тайлан, санхүүгийн анхан шатны баримтууд, хяналтын камерын бичлэг зэргийг цуглуулах, бүрдүүлэх;

2.4.2. Гомдол, мэдээлэл өгсөн ажилтан, албан тушаалтан, харилцагч, үйлчлүүлэгч, гомдол, мэдээлэлд хамаарах ажилтантай уулзаж, тайлбар, тодруулга авах, тэмдэглэл хөтлөх;

2.4.3. Сахилгын зөрчлийг Гүйцэтгэх захирал, Удирдлагын хороонд мэдэгдэж, шаардлагатай тохиолдолд дотоод аудит, дотоод хяналтын нэгжид уламжлан гэнэтийн шалгалт хийх, тооллого хийх;

2.4.4. Зөрчлийн шинж, байдал, үр дагавар, учруулсан хор хохирлыг тодорхойлох;

2.4.5. Цуглуулсан мэдээлэл, баримт, тайлан, дүгнэлт хийх.

2.5. Шалгалтаар ажилтны гаргасан зөрчилд сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэлгүй болох нь тогтоогдвол ажилтны гаргасан буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйтэй холбогдуулан өөрт нь амаар анхааруулна.

2.6. Шалгалтаар ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэлтэй болох нь тогтоогдвол Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан нь шалгалтаар илрүүлсэн зөрчлийн талаарх мэдээлэл, холбогдох баримтуудын хамт Гүйцэтгэх захиралд танилцуулан тайлагнана.

Гурав. Сахилгын шийтгэл ногдуулах

3.1. Ажилтан сахилгын зөрчил гаргасан болох нь тогтоогдсон тохиолдолд Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан ажлын 1-3 хоногт багтааж зөрчил гаргасан ажилтнаар энэхүү журмын Хавсралт 1-т заасан “Зөрчлийн хуудас”-ыг бөглүүлж, тухайн ажилтны гарын үсгээр баталгаажуулна.

3.2. Ажил олгогч хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулахаас өмнө ажилтанд заавал мэдэгдэж, тайлбар авна.

3.3. Сахилгын шийтгэл ногдуулахдаа дараах нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, сахилгын зөрчлийн шинж, үр дагаврыг харгалзан энэхүү журмын 4.1-т заасан хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлийг сонгож хэрэглэнэ. Үүнд:

3.3.1. Зөрчил гаргасан нөхцөл байдал, үр дагавар;

3.3.2. Санаатай болон санамсар, болгоомжгүйгээр зөрчил гаргасан эсэх;

3.3.3. Тухайн ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтоор хүлээсэн үүрэг, гаргасан үйлдэл, эс үйлдэхүйн хоорондын харилцан хамаарал, шалтгаант холбоо;

3.3.4. Өмнө зөрчил гаргаж байсан эсэх, зөрчил гаргаж байсан цаг хугацаа, түүний үр дагавар;

3.3.5. Зөрчлийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, компанийн эд хөрөнгөд хор хохирол учирсан эсэх;

3.3.6. Гаргасан зөрчлөө ухамсарлаж буй байдал, хандлага, зөрчлийн үр дагаврыг арилгасан эсэх.

3.4. Сахилгын зөрчил гаргасан ажилтанд зөрчил гаргасан өдрөөс, эсхүл зөрчил үргэлжилсэн тохиолдолд зөрчил гаргасан сүүлийн өдрөөс хойш зургаан сарын дотор, ажил олгогч түүнийг илрүүлснээс хойш нэг сарын дотор сахилгын шийтгэлийг Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар ногдуулна.

3.5. Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх ажилтны хувьд сахилгын зөрчил гаргасан өдрөөс, эсхүл зөрчил үргэлжилсэн тохиолдолд зөрчил гаргасан сүүлийн өдрөөс хойш нэг жилийн дотор хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулна.

3.6. Гүйцэтгэх захирлын тушаалд баримталсан Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, ажилтантай байгуулсан “Хөдөлмөрийн гэрээ” болон компанийн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын холбогдох заалт, ажилтны гаргасан сахилгын зөрчил буюу хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, журмын аль хэсэгт заасан зөрчлийг гаргасан болох, тухайн зөрчлийг шалгаж тогтоосон байдал, ногдуулсан сахилгын шийтгэл, тушаалын биелэлтийг зохион байгуулах арга хэмжээний талаар тусгах бөгөөд тушаалын төслийг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан бэлтгэж, хуулийн зөвлөх хянаж, тухайн компанийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий Гүйцэтгэх захирал гарын үсэг зурж, компанийн тамгыг дарж баталгаажуулна.

3.7. Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан нь хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулсан тушаалыг ажилтанд биечлэн танилцуулж, нэг хувийг олгох бөгөөд нэг хувийг ажилтны хувийн хэрэгт хадгална.

Дөрөв. Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлийн төрөл

4.1. Сахилгын зөрчил гаргасан ажилтанд тухайн компанийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2-д заасан дараах сахилгын шийтгэлээс сонгон ногдуулна. Үүнд:

4.1.1. Өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр хаалттай сануулах;

4.1.2. Нийт ажилтанд зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулах;

4.1.3. Үндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах;

4.1.4. Албан тушаал бууруулах;

4.1.5. Ажлаас халах;

4.2. Сахилгын нэг зөрчилд хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлийг давхардуулан ногдуулахгүй.

4.3. Сахилгын зөрчил анх удаа гаргасан, зөрчлийн улмаас ноцтой үр дагаварт хүрээгүй, эсхүл зөрчлийн үр дагавар, хор хохирлыг арилгасан зэрэг нөхцөл байдлыг харгалзан энэхүү журмын 4.1.1, 4.1.2-д заасан сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулна.

4.4. Ажилтан сахилгын зөрчлийг санаатайгаар, эсхүл хариуцсан ажилдаа хайнга, хариуцлагагүй хандсаны улмаас гаргасан, ажилтны гаргасан зөрчлийн улмаас хохирол учирсан, гаргасан зөрчлийн шинж, үр дагавар нь компани болон ажилтнуудын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлсөн буюу нөлөөлөхүйц үр дагавартай, ажилтанд өмнө анхааруулга өгсөн боловч зөрчил гаргасан, сахилгын зөрчилтэй байх хугацаанд дахин зөрчил гаргасан бол энэхүү журмын 4.1.3-д заасан үндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах, 4.1.4-д заасан албан тушаал бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулна.

4.5. Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар ажилтанд цалин бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан бол Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан нь тушаалын хуулбар хувийг Ерөнхий Нягтлан бодогчид хүлээлгэн өгнө.

4.6. Ерөнхий Нягтлан бодогч тушаалын хуулбарыг хүлээн авснаар тухайн ажилтны үндсэн цалинг тушаалд заасан хугацаа, хэмжээний дагуу бууруулан тооцно.

4.7. Хөдөлмөрийн дотоод журмын 16 дугаар зүйлийн 16.9-т заасан сахилгын ноцтой зөрчлийн улмаас ажилтныг албан тушаал бууруулах, ажлаас халах тохиолдолд Хуулийн зөвлөх тухайн сахилгын шийтгэлийн үндэслэлийг тайлбарлаж танилцуулна.

Тав. Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлгүйд тооцох

5.1. Хаалттай болон нээлттэй сануулах сахилгын шийтгэл авсан ажилтан зургаан сарын дотор дахин зөрчил гаргаагүй тохиолдолд тус ажилтанг сануулах сахилгын шийтгэлгүйд тооцно.

5.2. Хаалттай болон нээлттэй сануулах сахилгын шийтгэлээс бусад төрлийн хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулснаас хойш нэг жил өнгөрвөл ажилтныг хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлгүйд тооцно.

5.3. Ажилтны ажлын цаг ашиглалт сайн буюу таслалт, хоцролтгүй, зургаан сарын хугацаанд дахин сахилгын шийтгэл ногдуулаагүй, борлуулалтын орлогоор тэргүүлсэн, шинэ санал санаачилга гаргаж түүнийгээ амжилттай хэрэгжүүлсэн,

компанид эд хөрөнгийн хор хохирол учрахаас урьдчилан сэргийлсэн болон түүнтэй дүйцэхүйц амжилт гаргасан ажилтныг Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар сахилгын шийтгэлгүйд тооцож болох бөгөөд энэ тухай ажилтанд бичгээр мэдэгдэнэ.

Зургаа. Бусад зүйл

6.1. Энэхүү журмыг Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар баталсан өдрөөс эхлэн компанийн нийт ажилтан, албан тушаалтнууд дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

6.2. Компанийн нийт ажилтнууд сахилгын зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлж, анхаарал болгоомжтой, өндөр хариуцлагатай, хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцүүлэн ажиллах үүрэг хүлээнэ.

6.3. Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлтэй ажилтан өөрийн буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг нэн даруй засч залруулан, давтан зөрчил дутагдал гаргалгүйгээр ажиллах үүрэгтэй.

6.4. Энэхүү журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн найруулах тухай бүрт компанийн нийт ажилтанд танилцуулах бөгөөд энэхүү журам нь тушаалаар батлагдсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

ooOoo

“Агула Даатгал” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын
2023 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/043 тоот
тушаалын хавсралт №2

ЗӨРЧЛИЙН ХУУДАС

№	Ажилтны Овог нэр	Салбар, нэгж Албан тушаал	Зөрчлийн агуулга	Огноо	Ногдуулсан сахилгын шийтгэл	Холбогдох нотлох баримт	Нэмэлт тайлбар
1							

Зөрчлийн хуудас болон тушаал танилцуулсан Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан:

.....
/гарын үсэг/

Зөрчлийн хуудас болон тушаалыг хүлээн зөвшөөрсөн ажилтан:

.....
/гарын үсэг/